



PUTUSAN

Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALMAN ALIAS AMAN BIN MUHAMMAD YUSUF;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gg. Sahabat No. - RT 01 RW 01 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan 9 Agustus 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/114/VIII/2025/Ditresnarkoba tanggal 6 Agustus 2025 yang kemudian diperpanjang sejak tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan 12 Agustus 2025 berdasarkan Surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/114.b/VIII/2025/Ditresnarkoba tanggal 9 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2025 sampai dengan tanggal 9 Desember 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2025 sampai dengan tanggal 14 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026;

Hal. 1 dari 19 Hal.Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 4 Januari 2026 sampai dengan tanggal 4 Maret 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Iqbal Aqli S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Lt.2 (Kantor PBH DPC PERADI Banjarmasin) No. 37, Alalak Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Desember 2025 Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN Als. AMAN Bin MUHAMMAD YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan *Kedua* kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SALMAN Als. AMAN Bin MUHAMMAD YUSUF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,61 (satu koma enam satu) gram;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok SM warna hijau;

Hal. 2 dari 19 Hal.Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y03t warna hijau toska dengan No WA 081347757386 dan No Imei 866245071423812.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SALMAN Als. AMAN Bin MUHAMMAD YUSUF pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025 bertempat di Jalan Kelayan B Gang Mufakat tepatnya di dekat Televisi Umum Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi MAWARDI HATTA, S.H. dan rekan yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Kelayan B Gg. Mufakat tepatnya di dekat Televisi Umum Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dicurigai ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang biasa mangkal bisa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu karena sering terlihat ada orang datang ke tempat tersebut dicurigai membeli sabu kepada orang yang sering mangkal di sekitar tempat tersebut, atas informasi yang didapatkan kemudian saksi MAWARDI HATTA, S.H. dan rekan langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya disana melihat ada terdakwa sedang mangkal, yang pada saat dihampiri memang terlihat mencurigakan, kemudian MAWARDI HATTA, S.H. dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm



(satu) buah bekas kotak rokok SM warna hijau di atas tanah sekitar beberapa meter dari posisi terdakwa diamankan dan setelah dibuka ternyata berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,61 (satu koma enam satu) gram beserta 3 (tiga) lembar palstik klip, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y03t warna hijau toska di genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan terdakwa. Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang mana sabu-sabu tersebut ia dapatkan dari RAHMADI (Daftar Pencarian Orang) di Jl. Kelayan B tepatnya di dalam Gg. Selamat Kota Banjarmasin dan saat ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram guna dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 6 Agustus 2025 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab: 07934/NNF/2025 tanggal 2 September 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si., Kabilabfor Polda Jatim dengan kesimpulan :

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Hal. 4 dari 19 Hal.Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SALMAN Als. AMAN Bin MUHAMMAD YUSUF pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025 bertempat di Jalan Kelayan B Gang Mufakat tepatnya di dekat Televisi Umum Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi MAWARDI HATTA, S.H. dan rekan yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Kelayan B Gg. Mufakat tepatnya di dekat Televisi Umum Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dicurigai ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang biasa mangkal bisa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu karena sering terlihat ada orang datang ke tempat tersebut dicurigai membeli sabu kepada orang yang sering mangkal di sekitar tempat tersebut, atas informasi yang didapatkan kemudian saksi MAWARDI HATTA, S.H. dan rekan langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya disana melihat ada terdakwa sedang mangkal, yang pada saat dihampiri memang terlihat mencurigakan, kemudian MAWARDI HATTA, S.H. dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok SM warna hijau di atas tanah sekitar beberapa meter dari posisi terdakwa diamankan dan setelah dibuka ternyata berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,61 (satu koma enam satu) gram beserta 3 (tiga) lembar palstik klip, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y03t warna hijau toska di genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan terdakwa. Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang mana sabu-sabu tersebut ia dapatkan dari RAHMADI (Daftar Pencarian Orang) di Jl. Kelayan B tepatnya di dalam Gg. Selamat Kota Banjarmasin dan saat ditanyakan mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram guna dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 6 Agustus 2025 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 07934/NNF/2025 tanggal 2 September 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan :

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Maulana, R.N, S.H. dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait penangkapan yang saksi dan rekan dari Polresta Banjarmasin lakukan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 16.00 Wita di dekat televisi umum di Jalan Kelayan B Gg. Mufakat tepatnya RT 04 RW 01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 15.30 Wita, saat saksi bersama dengan rekan kerja lainnya melakukan sedang melakukan penyelidikan di Jalan Kelayan b, Saksi dan rekan

Hal. 6 dari 19 Hal.Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi bahwa di dekat televisi umum di Jalan Kelayan B Gg. Mufakat tepatnya RT 04 RW 01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dicurigai ada seorang laki-laki yang bisa menyediakan narkoba jenis sabu, karena sering terlihat ada orang datang ketempat tersebut dicurigai membeli sabu kepada orang yang sering mangkal disekitar tempat tersebut, hingga akhirnya menindaklanjuti informasi yang didapatkan tersebut saksi bersama rekan kerja lainnya langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya disana ada seorang laki-laki sedang mangkal yaitu terdakwa.

- Bahwa saat dihampiri dan dilakukan pemeriksaan disekitar lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok SM warna hijau yang ditemukan diatas tanah sekitar beberapa meter saja dari posisi terdakwa diamankan saat itu, dan setelah dibuka ternyata berisikan 6 (enam) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,61 (satu koma enam satu) gram beserta 3 (tiga) lembar plastik klip, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y03t warna hijau toska dengan No WA 081347757386 dan No Imei 866245071423812 tersebut ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa, dan untuk uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kanan bagian belakang yang pada saat itu dikenakan atau dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa sempat diinterogasi hingga akhirnya terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin;
- Bahwa Sabu-sabu yang disita dari Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan membeli dari Sdr Rahmadi dan akan dibayarkan oleh terdakwa apabila sabu telah laku terjual;
- Bahwa Sdr. RAHMADI menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wita di Jalan Kelayan B tepatnya di dalam Gg. Selamat Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Mawardi Hatta, S.H. dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait penangkapan yang saksi dan rekan dari Polresta Banjarmasin lakukan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 16.00 Wita di dekat televisi umum di Jalan Kelayan B Gg. Mufakat tepatnya RT 04 RW 01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 15.30 Wita, saat saksi bersama dengan rekan kerja lainnya melakukan sedang melakukan penyelidikan di Jalan Kelayan b, Saksi dan rekan memperoleh informasi bahwa di dekat televisi umum di Jalan Kelayan B Gg. Mufakat tepatnya RT 04 RW 01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dicurigai ada seorang laki-laki yang bisa menyediakan narkoba jenis sabu, karena sering terlihat ada orang datang ketempat tersebut dicurigai membeli sabu kepada orang yang sering mangkal disekitar tempat tersebut, hingga akhirnya menindaklanjuti informasi yang didapatkan tersebut saksi bersama rekan kerja lainnya langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya disana ada seorang laki-laki sedang mangkal yaitu terdakwa.
- Bahwa saat dihampiri dan dilakukan pemeriksaan disekitar lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok SM warna hijau yang ditemukan diatas tanah sekitar beberapa meter saja dari posisi terdakwa diamankan saat itu, dan setelah dibuka ternyata berisikan 6 (enam) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,61 (satu koma enam satu) gram beserta 3 (tiga) lembar plastik klip, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y03t warna hijau toska dengan No WA 081347757386 dan No Imei 866245071423812 tersebut ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa, dan untuk uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kanan bagian belakang yang pada saat itu dikenakan atau dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa sempat diinterogasi hingga akhirnya terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin;

Hal. 8 dari 19 Hal.Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- Bahwa Sabu-sabu yang disita dari Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan membeli dari Sdr Rahmadi dan akan dibayarkan oleh terdakwa apabila sabu telah laku terjual;
- Bahwa Sdr. RAHMADI menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wita di Jalan Kelayan B tepatnya di dalam Gg. Selamat Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Salman Als. Aman Bin Muhammad Yusuf** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa benar terdakwa dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 16.00 Wita di dekat televisi umum di Jalan Kelayan B Gg. Mufakat tepatnya RT 04 RW 01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wita di Jalan Kelayan B tepatnya didalam Gg. Selamat Banjarmasin, terdakwa menerima titipan 1 (satu) paket ukuran 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr Rahmadi untuk dijual oleh Terdakwa yang pembayarannya dilakukan apabila sabu-sabu ada yang laku terjual.
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat mengonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu bersama teman-teman Terdakwa. Pada sekitar pukul 12.30 Wita seseorang membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu dari Terdakwa dengan harga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mentranfer uang pembelian tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil di toilet atau jamban yang berada

Hal. 9 dari 19 Hal.Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diujung gang tersebut dengan maksud untuk memudahkan terdakwa untuk mengambilnya apabila ada pembeli yang datang, setelah terdakwa membaginya kemudian ada lagi pembeli yang kedua datang kepada terdakwa ditempat mangkal terdakwa yang sebelumnya memesan melalui pesan Whastapp kemudian terdakwa menyiapkannya dengan cara mengambilkan sabunya dari salah satu paket sabu diantara 6 (enam) paket sabu yang sudah terdakwa bagi sebelumnya dengan pembelian saat itu seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara tunai, dan uang tersebut terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan bagian belakang. Selanjutnya terdakwa menuju ke tengah gang tepatnya di dekat televisi umum dan kemudian saat itu 6 (enam) paket sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam bekas kotak rokok SM warna hijau beserta 3 (tiga) lembar plastik klip kecil, kemudian meletakkannya diatas tanah di dekat televisi umum dan saat itu terdakwa duduk di sekitaran tempat tersebut sambil mencharger Handphone milik terdakwa. Pada sekitar pukul 16.00 Wita tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti sabu yang sebelumnya terdakwa letakkan tersebut, sehingga saat itu petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa yang kebetulan sedang berada disana dan saat itu terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 6 (enam) paket sabu tersimpan didalam kotak rokok SM warna hijau tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa lah yang sebelumnya meletakkannya ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menguasai, memiliki, membawa narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib ataupun siapapun juga dan terdakwa juga mengetahui kalau perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum serta bisa dipidanakan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Hal. 10 dari 19 Hal.Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,61 (satu koma enam satu) gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok SM warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y03t warna hijau toska dengan No WA 081347757386 dan No Imei 866245071423812.
- Uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab: 07934/NNF/2025 tanggal 2 September 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,029 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wita di Jalan Kelayan B tepatnya didalam Gg. Selamat Banjarmasin, terdakwa menerima titipan 1 (satu) paket ukuran 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr Rahmadi untuk dijual oleh Terdakwa yang pembayarannya dilakukan apabila sabu-sabu ada yang laku terjual. Kemudian Terdakwa sempat mengonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu bersama teman-teman Terdakwa. Pada sekitar pukul 12.30 Wita seseorang membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu dari Terdakwa dengan harga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mentranfer uang pembelian tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil di toilet atau jamban yang berada diujung gang tersebut dengan maksud untuk memudahkan terdakwa untuk mengambilnya apabila ada pembeli yang datang, setelah terdakwa membaginya

Hal. 11 dari 19 Hal.Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada lagi pembeli yang kedua datang kepada terdakwa ketempat mangkal terdakwa yang sebelumnya memesan melalui pesan Whastapp kemudian terdakwa menyiapkannya dengan cara mengambilkan sabunya dari salah satu paket sabu diantara 6 (enam) paket sabu yang sudah terdakwa bagi sebelumnya dengan pembelian saat itu seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara tunai, dan uang tersebut terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan bagian belakang. Selanjutnya terdakwa menuju ke tengah gang tepatnya di dekat televisi umum dan kemudian saat itu 6 (enam) paket sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam bekas kotak rokok SM warna hijau beserta 3 (tiga) lembar plastik klip kecil, kemudian meletakkannya diatas tanah di dekat televisi umum dan saat itu terdakwa duduk di sekitaran tempat tersebut sambil mencharger Handphone milik terdakwa. Pada sekitar pukul 16.00 Wita tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok SM warna hijau yang ditemukan diatas tanah sekitar beberapa meter saja dari posisi terdakwa diamankan saat itu, dan setelah dibuka ternyata berisikan 6 (enam) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,61 (satu koma enam satu) gram beserta 3 (tiga) lembar plastik klip, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y03t warna hijau toska dengan No WA 081347757386 dan No Imei 866245071423812 tersebut ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa, dan untuk uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kanan bagian belakang yang pada saat itu dikenakan atau dipakai oleh terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 6 (enam) paket sabu tersimpan didalam kotak rokok SM warna hijau tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa lah yang sebelumnya meletakkannya ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan setelah dilakukan penimbangan, didapati 6 (enam) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,61 (satu koma enam satu) gram kemudian disisihkan lalu dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab: 07934/NNF/2025 tanggal 2 September 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim

Hal. 12 dari 19 Hal.Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu atas nama **Salman Als. Aman Bin Muhammad Yusuf** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu hal yang merupakan larangan, yang tidak diperbolehkan oleh sebuah peraturan;

Hal. 13 dari 19 Hal.Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang telah mengatur secara tegas yang berhak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I apabila orang yang berhak yaitu orang yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki adalah mempunyai suatu barang baik yang ada dalam tangannya maupun tidak, dan diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah dan sebagainya, dimana ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;
- Menguasai adalah suatu keadaan yang senyatanya seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menikmati atau memanfaatkan benda tersebut, namun secara yuridis formal benda tersebut merupakan milik orang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan sendiri;
- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;
- Bukan tanaman: merupakan Narkotika sintesis atau semisintesis yang berasal dari pengolahan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wita di Jalan Kelayan B tepatnya didalam Gg. Selamat Banjarmasin, terdakwa

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan 1 (satu) paket ukuran 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr Rahmadi untuk dijual oleh Terdakwa yang pembayarannya dilakukan apabila sabu-sabu ada yang laku terjual. Kemudian Terdakwa sempat mengonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu bersama teman-teman Terdakwa. Pada sekitar pukul 12.30 Wita seseorang membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu dari Terdakwa dengan harga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mentranfer uang pembelian tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil di toilet atau jamban yang berada diujung gang tersebut dengan maksud untuk memudahkan terdakwa untuk mengambilnya apabila ada pembeli yang datang, setelah terdakwa membaginya kemudian ada lagi pembeli yang kedua datang kepada terdakwa ketempat mangkal terdakwa yang sebelumnya memesan melalui pesan Whastapp kemudian terdakwa menyiapkannya dengan cara mengambilkan sabunya dari salah satu paket sabu diantara 6 (enam) paket sabu yang sudah terdakwa bagi sebelumnya dengan pembelian saat itu seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara tunai, dan uang tersebut terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan bagian belakang. Selanjutnya terdakwa menuju ke tengah gang tepatnya di dekat televisi umum dan kemudian saat itu 6 (enam) paket sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam bekas kotak rokok SM warna hijau beserta 3 (tiga) lembar plastik klip kecil, kemudian meletakkannya diatas tanah di dekat televisi umum dan saat itu terdakwa duduk di sekitaran tempat tersebut sambil mencharger Handphone milik terdakwa. Pada sekitar pukul 16.00 Wita tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok SM warna hijau yang ditemukan diatas tanah sekitar beberapa meter saja dari posisi terdakwa diamankan saat itu, dan setelah dibuka ternyata berisikan 6 (enam) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,61 (satu koma enam satu) gram beserta 3 (tiga) lembar plastik klip, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y03t warna hijau toska dengan No WA 081347757386 dan No Imei 866245071423812 tersebut ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa, dan untuk uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kanan bagian belakang yang pada saat itu dikenakan atau dipakai oleh terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 6 (enam) paket sabu tersimpan didalam kotak rokok SM warna hijau tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa lah yang sebelumnya meletakkannya ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang

Hal. 15 dari 19 Hal.Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm



bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan setelah dilakukan penimbangan, didapati 6 (enam) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,61 (satu koma enam satu) gram kemudian disisihkan lalu dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab: 07934/NNF/2025 tanggal 2 September 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,029 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan Ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 16 dari 19 Hal.Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo 609 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa M Salman Als. Aman Bin Muhammad Yusuf** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa Salman Als. Aman Bin Muhammad Yusuf** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,61 (satu koma enam satu) gram;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok SM warna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y03t warna hijau toska dengan No WA 081347757386 dan No Imei 866245071423812.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2026 oleh Kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.** dan **Sri Nuryani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yurda Saputera, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Sri Wulandari, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

TTD

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)